



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Resolución

Número:

Referencia: EX-2021-80412103- -APN-DR#CNDC - “CONC. 1818”

VISTO el Expediente N° EX-2021-80412103- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada con fecha 30 de agosto de 2021, consiste en la adquisición del control conjunto indirecto sobre la firma SAINT-GOBAIN PLACO S.A. por parte de la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.

Que, la transacción fue implementada a través de una escisión-fusión llevada adelante por la firma SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A., mediante la cual escinde su negocio de placas de yeso y lo fusiona con la firma SAINT-GOBAIN PLACO S.A.

Que, la fecha de cierre de la operación de concentración económica tuvo lugar el día 23 de agosto de 2021.

Que, las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos a) y d) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que, la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que al momento

del cierre de la operación en el año 2021, equivalía a PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES (\$ 5.529.000.000), lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en razón de ello, la citada Comisión Nacional concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 8 de febrero de 2022, correspondiente a la “CONC. 1818”, en el cual recomendó al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control conjunto indirecto sobre SAINT-GOBAIN PLACO S.A. por parte de COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley N.º 27.442.

Que, el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control conjunto indirecto sobre SAINT-GOBAIN PLACO S.A. por parte de COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 8 de febrero de 2022, correspondiente a la “CONC. 1818” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, que identificado como Anexo IF-2022-12229623-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1818 - Dictamen - Autoriza Art. 14, inc (a), Ley N.º 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2021-80412103- -APN-DR#CNDC del Registro del Ministerio de Desarrollo Productivo, caratulado: **“CANTONES S.A.U., y SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S., S/NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27.442 (CONC 1818)”**.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 30 de agosto de 2021, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) recibió la notificación de una operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control conjunto indirecto sobre SAINT-GOBAIN PLACO S.A. (en adelante, “SG PLACO”) por parte de COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. (en adelante, “VOLCÁN”).
2. La operación fue implementada a través de una escisión-fusión llevada adelante por SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. —subsidiaria local del grupo francés de materiales para la construcción COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. (en adelante, “SAINT-GOBAIN”)—, mediante la cual escinde su negocio de placas de yeso y lo fusiona con SG PLACO.
3. La composición accionaria de SG PLACO se reparte de la siguiente manera: 65% queda en cabeza de subsidiarias de SAINT-GOBAIN, mientras el 45% restante queda en manos de CANTONES S.A.U., una subsidiaria de VOLCÁN; debe ponerse de resalto que si bien las participaciones en SG PLACO no son equivalentes, las partes notificantes han indicado que existe un acuerdo de joint venture entre SAINT-GOBAIN y VOLCÁN —el cual antecede a la operación—, el cual dispone que operaran conjuntamente el negocio de placas de yeso en aquellos países de Latinoamérica en que tuvieran presencia en simultáneo en dicho negocio.
4. Por lo expuesto, el negocio de placas de yeso que era controlado de manera exclusiva por

SAINT-GOBAIN a través de SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A., luego de implementada la transacción estará controlado conjuntamente por SAINT-GOBAIN y VOLCÁN a través de SG PLACO.

5. SG PLACO —ahora titular del negocio de placas de yeso del cual era controlante SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A.— se dedica a la producción y comercialización de placas de yeso laminado (marca Novoplack y Placo) para la construcción en seco, así como también yeso en polvo.

6. Por su parte, VOLCÁN es una compañía de capitales chilenos que comercializa una amplia gama de productos para la construcción en Chile y otros países. Respecto de Argentina, VOLCÁN exporta placas de fibrocemento y lana mineral. No tiene subsidiarias en Argentina dedicadas a la producción de placas de yeso (ni de yeso en polvo) ni exporta estos productos a la Argentina.¹ Entre las subsidiarias de VOLCÁN se encuentra FIBROCEMENTOS VOLCAN LIMITADA, que comercializa placas de fibrocemento planas bajo la marca Volcanboard.

7. El cierre de la operación tuvo lugar el día 23 de agosto de 2021. La operación fue notificada en tiempo y forma.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la operación

8. Como fuera expuesto, la presente operación consiste en la adquisición del control conjunto sobre SG PLACO por parte de VOLCÁN.

9. En la Tabla N.º 1 se consignan las compañías involucradas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país:

Tabla N.º 1 | Actividades de las empresas afectadas
en la República Argentina

Empresa	Actividad
Empresa objeto	
SAINT-GOBAIN PLACO S.A.	Se dedica a la fabricación y comercialización de placa de yeso.
Grupo comprador	
COMPAÑÍA INDUSTRIAL	Empresa productora y

EL VOLCÁN S.A.	comercializadora de materiales para la construcción.
FIBROCEMENTOS VOLCÁN LTDA.	Empresa dedicada a la comercialización de planchas de fibrocemento.

Fuente: CNDC a partir de información aportada por las partes notificantes en el presente expediente.

10. En función de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas podemos identificar un solapamiento en la comercialización de placas de yeso realizadas por la empresa objeto y el grupo comprador en Argentina.

11. La empresa objeto se dedica a la producción y comercialización de placas de yeso y de yeso en polvo para la construcción, que comercializa bajo las marcas NOVOPLACK y PLACO, respectivamente.

12. Según datos aportados por las partes, la participación de mercado de placas de yeso laminado en 2020 fue de aproximadamente 45% para Etex Argentina con su marca Durlock, 29% para Knauf, y 26% para SG PLACO.³

13. Por su parte, VOLCÁN exportó excepcionalmente hacia nuestro país placas de yeso entre los meses de septiembre 2020 y marzo 2021, debido a la falta de capacidad local de SG PLACO en su planta situada en la provincia de San Juan para satisfacer la demanda. Sin embargo, dichas placas de yesos fueron vendidas bajo la marca NOVOPLACK.

14. Por consiguiente, la presente operación no modifica el status quo en lo que respecta a la comercialización de placas de yeso en nuestro país, ya que las ventas VOLCÁN fueron realizadas bajo la marca de la empresa objeto, por lo que las participaciones de mercado no se modifican.

15. En función de todo lo expuesto, esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

II.2. Cláusulas de restricciones

16. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

17. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los artículos 9 y 84 de la Ley N.º 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por esta CNDC.

18. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7, inc. (a)

y (d), de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia.

19. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS cinco mil quinientos veintinueve millones (\$5.529.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma⁴.

IV. PROCEDIMIENTO

20. El día 30 de agosto de 2021, CANTONES S.A.U. y SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S. notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F1 correspondiente.

21. El día 10 de septiembre de 2021 —y tras analizar las presentaciones efectuadas—, esta CNDC consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones y haciéndole saber a las partes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 10 de septiembre de 2021.

22. Con fecha 20 de diciembre de 2021, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F1 acompañado.

23. Conforme todo lo expuesto, el plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 20 de diciembre de 2021.

V. CONCLUSIONES

24. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8 de la Ley N.º 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

25. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto indirecto sobre SAINT-GOBAIN PLACO S.A. por parte de COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley N.º 27.442.

El Vocal de esta Comisión Nacional, Dr. Pablo Lepere no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia según nota NO-2022-09491792-APN-CNDC#MDP.

¹ Las partes notificantes han indicado que “Excepcionalmente, entre septiembre 2020 y marzo 2021, [VOLCÁN le vendió a [SAINT-GOBAIN] placas de yeso STD 9,5mm para que [SAINT-GOBAIN] pueda cumplir con la demanda del mercado local. Pero [SAINT-GOBAIN] luego vendió estas placas en el mercado argentino bajo la marca Novoplack.”

² Ver «Anexo 2.f(i)» de la presentación de fecha 30 de agosto de 2021.

³ La participación de mercado de SG PLACO es la que se atribuye a la unidad de negocio de placa de yeso que, hasta el cierre de la operación, era gestionada por SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A.

⁴ Al respecto, conviene destacar que la Ley N.º 27.442 establece en su artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web."* El 18 de febrero de 2021, la Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución SCI N.º 151/2021, publicada en el Boletín Oficial el 22 de febrero de 2021, que en su artículo 1 establece *"... Actualícese el valor de la Unidad Móvil, definida en el Artículo 85 de la Ley N.º 27.442, en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$ 55,29)."*
